

Article 52 Juristic persons are: 1. The state, the provinces (mudirias), towns and villages in accordance with the provisions fixed by law; administrations, departments and other public institutions to which the law has granted the status of juristic persons. 2. Religious groups and communities which the state has recognized as juristic persons. 3. Wakfs. 4. Commercial and civil corporations. 5. Associations and foundations created in accordance with the subsequent provisions hereof. 6. Any group of persons or properties recognized as a juristic persons by virtue of a provision of the law.	مادة (٥٢) الأشخاص الاعتبارية هي :- (١) الدولة وكذلك المديرية والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية . (٢) الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية . (٣) الأوقاف . (٤) الشركات التجارية والمدنية . (٥) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي سنأتي فيما بعد. (٦) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
Article 53 A juristic person enjoys, within the limits established by law, all rights, with the exception of those rights which are inherent in the nature of an individual. A juristic person has: a) its own patrimonium; b) legal capacity, within the limits fixed by its constitution or established by law; c) the right to sue; d) its own domicile. This domicile is the place where its seat of management is situate. A corporation whose seat of management is situate abroad but operates in Egypt, is deemed, in accordance with internal law, to have its seat of management at the place where its local seat of management is situate. A juristic person has a representative to express its will.	مادة (٥٣) (١) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون . (٢) فيكون له : - أ- ذمة مالية مستقلة. - ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون . - ج- حق التقاضي. - د- موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، والمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية . (٣) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
Associations	٣- الجمعيات
Article 54 * Articles 54-80 have been repealed by Presidential Decree.	المواد من ٥٤ إلى ٨٠ ألغيت المواد من ٥٤ إلى ٨٠ بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ٣٤٨ لسنة ١٩٥٦ الوقائع المصرية عدد ٨٨ مكرر (ج) في ١٩٥٦/١١/٣ ثم ألغى القانون بالقرار الجمهوري رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ الجريدة الرسمية عدد ٣٧ في ١٩٦٤/٣/١٢
SECTION III The Classification of Things and Property	الفصل الثالث تقسيم الأشياء والأموال
Article 81 Anything that is not outside the ambit of trade by its nature of by virtue of the law, may be the object of proprietary rights. Things outside the ambit of trade by their very nature are things that cannot be objects of exclusive possession. Things outside the ambit of trade by law are things which, in accordance with the law, cannot be objects of proprietary rights.	مادة (٨١) (١) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. (٢) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
Article 82 Things which are fixed and which cannot be removed without damage are immovables. All other things are movables. A movable placed by its owner in an immovable owned by him with the intention of serving or exploiting such immovable is considered an immovable by reason of its destined use.	مادة (٨٢) (١) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار . وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. (٢) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رسداً علي خدمة هذا العقار أو استغلاله.
Article 83	مادة (٨٣)

All real rights over immovable property including the right of ownership and all suits relating to a real right over an immovable are deemed to be immovable property. All other proprietary rights are deemed to be movable property.	(١) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع علي عقار، بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار. (٢) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
Article 84 Consumable things are those things whose utility, by reason of their destined use, consists in their consumption or disposal. All things destined for sale in commercial establishments are deemed to be consumable.	مادة (٨٤) (١) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.
Article 85 Fungibles are those things which can be replaced one by another in a payment and which it is customary in trade to estimate by number, measure, volume or weight.	مادة (٨٥) الأشياء المثلئية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عاد في التعامل بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن .
Article 86 Rights in respect of a non-material object are regulated by special laws.	مادة (٨٦) الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
Article 87 Immovable and movable property owned by the State or other public juristic persons and allocated either in fact or by virtue of a law or a decree for purposes of public utility, forms part of the public domain. Such immovable and movable property is not alienable, is not liable to seizure nor to acquisition by prescription.	مادة (٨٧) (١) تعتبر أموال عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص . (٢) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
Article 88 Properties forming part of the public domain lose this status with the cessation of their allocation for public utility purposes. This cessation takes place by virtue of a law, or a decree, or in fact, or if the object of public utility for which they were allocated comes to an end.	مادة (٨٨) تفقد الأموال العامة صفاتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
FIRST PART OBLIGATIONS OR PERSONAL RIGHTS	القسم الأول الالتزامات أو الحقوق الشخصية
BOOK I OBLIGATIONS GENERALLY	الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام
CHAPTER I Sources of Obligations	الباب الأول مصادر الالتزام
Section I Contracts	الفصل الأول العقد
1. Elements of Contracts Consent:	أولاً:- أركان العقد ١- الرضاء
Article 89 A contract is created, subject to any special formalities that may be required by law for its conclusion, from the moment that two persons have exchanged two concordant intentions.	مادة (٨٩) يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
Article 90 An intention may be declared verbally, in writing, by signs in general use, and also by such conduct as, in the circumstances of the case, leaves no doubt as to its true meaning. A declaration of intention may be implied when neither the law nor the parties require it to be expressed.	مادة (٩٠) (١) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالاته على حقيقة المقصود. (٢) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً.
Article 91 A declaration of intention becomes effective from the	مادة (٩١) ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه،

time that it comes to the knowledge of the person for whom it was intended, who, subject to proof to the contrary, shall be deemed to have knowledge of the declaration of intention from the time that it reaches him.	ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقدّم الدليل على عكس ذلك.
Article 92 If the person who declared the intention dies or becomes legally incapable before the declaration of intention takes effect, the declaration of intention shall not be less effective at the time it comes to the knowledge of the person for whom it was intended, unless the contrary is shown by the declaration of intention or by the nature of the transaction.	مادة (٩٢) إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.
Article 93 When a time limit is fixed for acceptance, the person who makes the offer is bound to maintain his offer until the expiration of the time limit. The time limit may result from the circumstances or from the nature of the transaction.	مادة (٩٣) (١) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. (٢) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.
Article 94 If at the time a contract is being framed, an offer is made without a time limit being fixed for acceptance, the offeror is released from his offer if it is not accepted forthwith. This also applies, if the offer is made by one person to another person by telephone or by any other similar means. A contract is concluded, however, even if acceptance is not immediate, when, during the interval between offer and acceptance, there is nothing to indicate that the offeror has withdrawn his offer and the declaration of acceptance is made before the end of the meeting at which the contract was being framed.	مادة (٩٤) (١) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل. (٢) ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفذ مجلس العقد.
Article 95 When the parties have agreed on all the essential points of a contract and have left certain details to be agreed at a later date without stipulating that failing agreement on these details, the contract shall not be concluded, the contract is deemed to have been concluded, and the points of detail will, in the event of dispute, be decided by the court according to the nature of the transaction, to the provisions of the law and to custom and equity.	مادة (٩٥) إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
Article 96 An acceptance that goes beyond the offer, or that is accompanied by a restriction or modification, is deemed to be a rejection comprising a new offer.	مادة (٩٦) إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، إعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.
Article 97 In the absence of agreement or a provision of the law to the contrary, a contract between persons who are not present at the time is deemed to have been concluded at the place where and at the time when the offeror became aware of the acceptance. The offeror is deemed to have had knowledge of the acceptance at the place and at the time the acceptance reached him.	مادة (٩٧) (١) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. (٢) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.
Article 98 In the case in which an offeror could not, by reason of the nature of the transaction, in accordance with	مادة (٩٨) (١) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول. فإن العقد يعتبر قد تم،